

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2532

บริษัท วี.เอส.คอนสตรัคชั

ธนาคาร กรุงเ

บริษัท ฟอเรสต์โปรดัก

น จำกัด.

ทพ จำกัด.

ส์ จำกัด.

ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๙ วรรคสองเฉพาะ เจ้า
หนี้ผู้รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์อันได้
จดทะเบียนไว้เท่านั้นที่ต้อง ร้องขอรับชำระหนี้เข้ามาก่อนที่จะมีการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ส่วนในกรณีอื่น ๆ ให้ยื่นคำร้องขอเสียก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีส่งคำบอก
กล่าวตาม ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๙

เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการตาม บทบัญญัติมาตรา
๓๑๙ ผู้ร้องซึ่ง เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอสังหาริมทรัพย์จึงยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระ
หนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น.

เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการตาม บทบัญญัติมาตรา
๓๑๙ ผู้ร้องซึ่ง เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอสังหาริมทรัพย์จึงยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระ
หนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ